

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1255/2542

ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด (มหาชน

โจทก์

นางสาว พิมพ์ นาม เมือง หรือ นาง พิมพ์

พา จันทร์ ประสงค์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 7, มาตรา 224, มาตรา 856, มาตรา 859, มาตรา 860

จำเลยทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ในวงเงิน 1,000,000 บาท เป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา แต่โจทก์ผู้ให้กู้จะเรียกร้องให้จำเลยผู้กู้ชำระหนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร หลังจาก ทำสัญญาแล้ว มีการเพิ่มและลดวงเงินหลายครั้ง รวมวงเงิน ที่อนุมัติ 3,000,000 บาท กำหนดหักทอนบัญชีทุกวันสิ้นเดือนแม้สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์จำเลยจะไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาก็ตาม แต่เมื่อมีการหักทอนบัญชีกันในวันที่ 31 กรกฎาคม 2537 แล้ว วงเงินค้างชำระเกิน 3,000,000 บาท โจทก์จึงได้ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ หลังจากนั้นจำเลยไม่ได้เบิกเงินจากบัญชีอีกเลย พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าคู่สัญญาประสงค์ให้สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีอันเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2537 นั้นเอง แม้หลังจากนั้นจำเลยจะนำเงินเข้าบัญชีอีก 2 ครั้ง ก็เป็นการชำระหนี้ที่ค้างอยู่ มิได้มีการเดินสะพัดทางบัญชีกันตามปรกติ อีกโจทก์จึงคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยได้เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2537 เท่านั้น และหากในขณะสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลง โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราใด หลังจากเลิกสัญญาแล้วโจทก์ก็มีสิทธิ

คิดดอกเบี้ยจากจำเลยได้ในอัตราดังกล่าวแบบไม่ทบต้นจนกว่าจำเลยจะชำระหนี้เสร็จสิ้นเท่านั้น เพราะเป็นกรณีที่ถือว่าจำเลยตกลงให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวมาแต่ต้นโจทก์จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดที่พึงเรียกเก็บตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลดอีกไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกค้าของโจทก์ได้เปิดบัญชีเดินสะพัดประเภทเงินฝากกระแสรายวันไว้กับโจทก์เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 จำเลยทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ต่อมา มีการเพิ่มและลดวงเงินหลายครั้ง และได้จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 93707 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ นับแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2530 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยเริ่มเป็นหนี้โจทก์เรื่อยมาจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2541 วันสิ้นสุดบัญชีเดินสะพัด จำเลยเป็นหนี้โจทก์ 6,326,067.33 บาท นับถึงวันฟ้องจำเลยเป็นหนี้โจทก์ 6,519,466.79 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 6,519,466.79 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.75 ต่อปี ของต้นเงิน 6,341,470.33 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองและทรัพย์สินอื่นของจำเลยขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 3,464,506.63 บาท และเงินเบี้ยประกันภัยจำนวน 15,403 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 18.50 ต่อปี เฉพาะของต้นเงินจำนวนแรกดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2537 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ

เสร็จแก่โจทก์ แต่ต้องนำเงินที่จำเลยผ่อนชำระแก่โจทก์ครั้งละ 48,650 บาท รวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2537 และวันที่ 30 กันยายน 2537 หักออกจากดอกเบี้ยหรือเงินต้นแล้วแต่กรณีของหนี้เบิกเงินเกินบัญชี ณ วันที่โจทก์ได้รับชำระหนี้ดังกล่าว ให้แก่จำเลยเสียก่อนด้วย หากไม่ชำระให้บังคับเอาจากทรัพย์สินจำนองและทรัพย์สินอื่นตามลำดับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อแรกว่า สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีอันเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์จำเลยสิ้นสุดลงเมื่อใด ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 จำเลยทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ในวงเงิน 1,000,000 บาท เป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา แต่ผู้ให้กู้จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร หลังจากทำสัญญาแล้วมีการเพิ่มและลดวงเงินหลายครั้ง รวมวงเงินที่อนุมัติ 3,000,000 บาท กำหนดหักทอนบัญชีทุกวันสิ้นเดือน โจทก์จะทวงถามให้จำเลยชำระหนี้เมื่อหักทอนบัญชีแล้วจำเลยค้างชำระเกินวงเงิน 3,000,000 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2537 หักทอนบัญชีแล้วจำเลยเป็นหนี้โจทก์ 3,464,506.63 บาท หลังจากนั้นจำเลยนำเงินเข้าบัญชีอีกเพียง 2 ครั้ง คือในวันที่ 31 สิงหาคม 2537 และวันที่ 30 กันยายน 2537 ครั้งละ 48,650 บาท เห็นว่า แม้สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์จำเลยจะไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาก็ตาม แต่เมื่อมีการหักทอนบัญชีกันในวันที่ 31 กรกฎาคม 2537 แล้ววงเงินค้างชำระเกิน 3,000,000 บาท โจทก์จึงได้ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้หลังจากนั้นจำเลยไม่ได้เบิกเงินจากบัญชีอีกเลย พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าคู่สัญญาประสงค์ให้สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีอันเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงในวันที่ 31

กรกฎาคม 2537นั่นเอง แม้หลังจากนั้นจำเลยจะนำเงินเข้าบัญชีอีก 2 ครั้งก็เป็นการชำระหนี้ที่ค้างอยู่มิได้มีการเดินสะพัดทางบัญชีกันตามปรกติ อีก โจทก์จึงคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยได้เพียงวันที่31 กรกฎาคม 2537 เท่านั้น โจทก์จะคิดดอกเบี้ยทบต้นจนถึงวันที่22 มีนาคม 2541 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดตามหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ตามอุทธรณ์โจทก์ไม่ได้

โจทก์อุทธรณ์ข้อต่อมาว่า หลังจากสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลงแล้ว โจทก์มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยตามอัตราที่เพิ่มขึ้นได้ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลด เห็นว่า หากในขณะสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลง โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราใด หลังจากเลิกสัญญาแล้วโจทก์ก็มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยได้ในอัตราดังกล่าวแบบไม่ทบต้นจนกว่าจำเลยจะชำระหนี้เสร็จสิ้นเท่านั้นเพราะเป็นกรณีที่ถือว่าจำเลยตกลงให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวมาแต่ต้น โจทก์จะคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่พึงเรียกเก็บตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยอีกไม่ได้

พิพากษายืน

(วิรัช ลิ้มวิชัย-สถิตย์ ไพเราะ-ระพีพร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น